Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5225940-30.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: MARIA CRISTINA MACHADO PRESTES

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARIA CRISTINA MACHADO PRESTES ajuizou ação ordinária em face do IPÊ-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **Câncer de Mama (CID10-C50), EC IV, HER2 positivo *(com metástase pulmonar, linfangite pulmonar e metástase cerebral)*** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Trastuzumabe Entansina 216mg (3,6mg/kg)**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a tutela de urgência, bem como a gratuidade da justiça (evento 14, DESPADEC1).

O IPÊ-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 25, OFIC1; evento 25, OUT2).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 31, CONT1).

A parte autora replicou (evento 34, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória, o IPÊ nada requereu (evento 43, PET1); a autora, contudo, juntou novo atestado médico (evento 40, PET1; evento 40, ATESTMED2).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 46, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 14, DESPADEC1):

> *"Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao **IPE-SAÚDE** que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Trastuzumabe Entansina 216mg (3,6mg/kg)**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento."*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos, que indica possuir a parte autora diagnóstico de **Câncer de Mama (CID10-C50), EC IV, HER2 positivo *(com metástase pulmonar, linfangite pulmonar e metástase cerebral)*** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Trastuzumabe Entansina 216mg (3,6mg/kg)**. Da mesma forma, comprovada a **urgência** do tratamento. Senão vejamos:

Dra. Cyntia Zadra
CPF: 517 663 370/ 15

CRM 18345

Porto Alegre, 30/10/2023.

LAUDO MÉDICO

Paciente MARIA CRISTINA MACHADO PRESTES, tem diagnostico CÂNCER DE MAMA HER 2 positivo, CID C 50, EC IV (metástases pulmonar , linfangite pulmonar e metástases cerebral), diagnostico das metastases em julho de 2020 e desde então em tratamento com quimioterapia com docetaxel , Herceptin e Perjeta , com excelente resposta Agora em outubro de 2023 , progressão , recidiva das metástases necessitando a troca de tratamento.

Solicito tratamento com TRASTUZUMABE ENTANSINA (nome comercial - KADCYLA) na dose de 3,6 mg/kg , paciente com 60 Kg , dose de 216 mg , endovenosa a cada 21 dias . Este é um tratamento de forma continua , enquanto houver resposta , com reavaliações a cada 6 meses.

Devido a recidiva com risco de piora clinica de forma rápida, solicito liberação o mais breve possível, devido ao risco de piora clinica e de morte da paciente.

Declaro que esse tratamento é liberado pela ANVISA , para este fim, consta na bula . Foi liberado após excelente resposta em estudo internacional , fase III , randomizado.

Cabe esclarecer que minha indicação está baseada em critérios médicos, livre de qualquer conflito de interesse e levando em consideração todos os princípios de ética médica , priorizando a melhor opção de tratamento para o paciente, para esse contexto em paciente com câncer de mama Her2 positivo , recidiva pós tratamento com docetaxel , perjeta e herceptin, conforme demonstram estudos.

Esta indicação se baseia no julgamento médico de melhor terapêutica para este paciente.Conforme resolução do CFM 1.931de 2009 , declaro que não tenho nenhum conflito de interesse na prescrição do medicamento KADCYLA , não existe qualquer vínculo meu com nenhuma indústria farmacêutica.

Dra. Cyntia Zadra
Médica
CRM 18345 CPF: 517.663.370-15

Com efeito, a médica assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPÊ-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPÊ-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPÊ-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pela médica assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53). ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MARIA CRISTINA MACHADO PRESTES** em face do IPÊ-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Trastuzumabe Entansina 216mg (3,6mg/kg),** na dosagem e periodicidade determinadas pela médica assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 3/6/2024, às 13:35:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10060265880v2** e o código CRC **57be072c**.